Réf. 803.a

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

OPENEDITION JOURNALS POUR LES UTILISATEURS

Version du 6 janvier 2025

1 PREAMBULE

OpenEdition est une infrastructure nationale de recherche au service de la communication scientifique en sciences humaines et sociales. Elle a été créée par le Centre National de la Recherche Scientifique (le « **CNRS** »), Aix-Marseille Université (« **AMU** »), Avignon Université et l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales (désignés ensemble « **OpenEdition Center** ») dans le but de promouvoir le développement de la communication scientifique ouverte et de l'édition numérique en sciences humaines et sociales ainsi que toutes les disciplines connexes. Cette plateforme est accessible à l'adresse suivante : https://www.openedition.org/. Elle permet d'accéder notamment au moteur de recherche et aux contenus diffusés par OpenEdition Center.

OpenEdition rassemble quatre plateformes dont la plateforme « OpenEdition Journals », créée en 1999, accessible à l'adresse suivante : https://journals.openedition.org/ (la « **Plateforme** ») offrant la possibilité à des équipes éditoriales de diffuser une revue numérique dans le domaine des sciences humaines et sociales (la « **Revue** ») et d'y publier des articles dans le même domaine.

Le présent document a pour objet de déterminer les conditions et modalités d'utilisation de la Plateforme par tout utilisateur y accédant (l' « **Utilisateur** »).

2 DEFINITION

« **Accès Barrière Mobile** » désigne le cas dans lequel seuls les Métadonnées et un extrait du texte sont publiés en Accès Ouvert. Cet accès dure le temps de la période d'embargo appliquée par l'Éditeur.

« **Accès Ouvert** » désigne l'accès possible à tous, aux Revues, dans tous les formats (HTML, PDF et ePub), de façon permanente, sans aucune condition de paiement ou d'identification.

« **Accès Ouvert Freemium** » désigne l'accès ouvert à tous aux Revues au format HTML, et aux seuls usagers des bibliothèques et institutions abonnées au programme OpenEdition Freemium aux Revues au format PDF et ePub.

« **Conditions générales d'utilisation OpenEdition Journals pour les Editeurs** » désigne le contrat passé entre OpenEdition Center et l'Editeur et ayant pour objet de définir les modalités de la fourniture du service par OpenEdition Center.

« **Contenu** » désigne tout document importé pour publication au sein d'une Revue. Le Contenu regroupe le texte (textes ; pages d'informations de la Revue ; les fichiers annexes importés (fac-similés, médias)) et les images.

« **Editeurs** » désigne les éditeurs des Revues, personnes physiques ou morales. Si l'Editeur est une personne morale, il est représenté par son représentant légal, notamment pour la contractualisation des CGU.

« **Métadonnées** » désigne les informations se rapportant au Contenu telles que le titre, le sous-titre, le résumé, l'auteur, l'ISSN, le DOI, l'URL, la langue de publication, etc. Les Métadonnées se distinguent du texte intégral du Contenu.

« **Utilisateurs** » désigne toute personne, physique ou morale, accédant à la Plateforme et susceptible d'utiliser les Contenus qui y sont publiés.

« **Revue** » désigne sur la Plateforme l'ensemble des Contenus d'une publication périodique identifiée par un numéro ISSN.

« **Site de la Revue** » désigne la partie de la Plateforme dédiée à la Revue et gérée uniquement par l'Editeur.

3 OBJET

Les CGU sont mises à disposition des Utilisateurs sur la Plateforme dans la page dédiée « CGU » où elles sont directement consultables. Elles définissent les conditions d'utilisation de la Plateforme et fournissent aux Utilisateurs une information loyale et précise sur le fonctionnement de la Plateforme.

OpenEdition Center se réserve la possibilité de modifier à tout moment les présentes CGU. L'Utilisateur est donc invité à les consulter régulièrement. Les CGU en vigueur au moment de la consultation de la Plateforme par l'Utilisateur seront applicables.

4 PUBLICATION DE CONTENUS SUR LA PLATEFORME PAR LES EDITEURS

Les Editeurs souhaitant publier des Contenus dans le domaine des sciences humaines et sociales sur la Plateforme, garantissent la pluralité des auteurs publiés et des membres des instances éditoriales de la Revue.

Les Editeurs bénéficient d'une autonomie scientifique et éditoriale. Ils sont libres du choix des sujets traités, des méthodes scientifiques adoptées, des auteurs publiés.

Les Editeurs s'engagent à publier dans la Revue des Contenus cohérents avec la politique scientifique de la Plateforme et conformes aux usages de la communauté académique. De plus, les Editeurs s'engagent auprès d'OpenEdition Center à ne pas publier de Contenus pouvant porter atteinte aux lois et règlements en vigueur.

OpenEdition Center ne participe en aucun cas à la rédaction des Contenus et ne les valide pas. OpenEdition Center ne détient aucun droit de regard sur le Contenu, ne le modère pas. Conformément à l'article « Retrait de Contenus illicites », l'hébergeur de la Plateforme peut être amené à retirer les Contenus illicites.

Les Éditeurs déterminent les conditions d'utilisation des Contenus qu'ils publient sur la Plateforme, conformément aux autorisations qu'ils ont pu obtenir des auteurs. OpenEdition Center n'est pas responsable à l'égard des Utilisateurs en cas d'erreur de la part d'un Éditeur dans le choix d'une modalité d'utilisation (licence ou Domaine public ou Tous droits réservés) sur un Contenu publié sur la Plateforme. Il incombe à l'Utilisateur de contacter l'Editeur qui aurait indiqué une mention d'utilisation erronée, l'Éditeur de la Revue étant seul responsable dans un tel cas.

5 MODALITES D'ACCES AUX REVUES

Selon le mode de diffusion sélectionné par les Editeurs, les Revues sont accessibles sur la Plateforme en :

- Accès Ouvert ;
- Accès Ouvert Freemium ;
- Accès Barrière Mobile.

Pour en savoir plus sur l'Accès Ouvert Freemium, l'Utilisateur peut se référer à la documentation fournie par l'institution à laquelle il est rattaché.

6 MODALITES D'AFFICHAGE DES CONTENUS

Sur la page d'accueil de la Plateforme accessible à l'adresse https://journals.openedition.org/, les Contenus les plus récents apparaissent « à la une ».

Le service de publication des Revues offert par OpenEdition Center aux Editeurs est gratuit mais ces derniers peuvent souscrire des services supplémentaires payants. La souscription de services supplémentaires par les Editeurs n'a pas de conséquence sur le référencement ou le classement des Contenus sur la Plateforme.

Les Contenus sont retirés s'ils violent les lois et réglementation en vigueur ou les Conditions générales d'utilisation OpenEdition Journals pour les Editeurs. Dans un tel cas, les Conditions générales d'utilisation OpenEdition Journals pour les Editeurs pourront aussi être résiliées pour manquement par OpenEdition Center et l'Editeur n'aura plus la possibilité de publier sur la Plateforme.

Sur le Site de la Revue, les Contenus les plus récents apparaissent sur la page d'accueil.

7 LA LETTRE D'OPENEDITION CENTER

L'Utilisateur a la possibilité de s'abonner gratuitement à la lettre électronique éditée par OpenEdition Center en renseignant son adresse e-mail dans le formulaire.

La newsletter présente notamment à l'abonné une sélection des Contenus récemment publiés sur la Plateforme.

8 OBLIGATIONS D'OPENEDITION CENTER

OpenEdition Center propose la Plateforme en l'état. OpenEdition Center ne souscrit aucune garantie de robustesse, évolutivité ou d'absence d'erreur ni aucun engagement de qualité de service autres que ceux prévus par les présentes CGU.

La Plateforme est accessible 24H /24 et 7J/7, dans la limite des contraintes inhérentes au fonctionnement du réseau Internet et aux opérations de maintenance. L'Utilisateur est informé que la maintenance de la Plateforme pourra être effectuée par OpenEdition Center à tout moment et est susceptible d'affecter la disponibilité de la Plateforme.

9 PROPRIETE INTELLECTUELLE

9.1. UTILISATION DES CONTENUS ET METADONNEES PAR LES UTILISATEURS

9.1.1. UTILISATION DES CONTENUS PAR L'UTILISATEUR

Les Contenus des Revues publiées sur la Plateforme peuvent être lus par tous dès leur mise en ligne (si la Revue est en Accès ouvert ou en en Accès ouvert Freemium) ou à l'expiration d'un certain délai après leur mise en ligne (si la Revue est en Accès Barrière mobile). Les Utilisateurs ne peuvent reproduire et représenter un de ces Contenus, qu'en se conformant aux conditions indiquées par l'Éditeur du Contenu. L'Utilisateur doit donc, avant d'utiliser et diffuser un contenu, vérifier sur la page de la Plateforme où figure le Contenu en HTML, s'il est effectivement diffusable et, le cas échéant, les conditions à respecter lors de cette diffusion.

Attention :

• il peut arriver que différents Contenus d'une même Revue (ou d'un même numéro de Revue) soient soumis à des conditions d'utilisations différentes ;

• un Contenu peut comprendre plusieurs éléments : texte, images, fichiers annexes importés. Les conditions d'utilisation apposées sur un Contenu s'appliquent au texte seulement et non aux autres éléments (images, fichiers annexes importés), sauf en cas de mention contraire (qui préciserait par exemple que les conditions d'utilisation s'appliquent au texte et aux images, ou qu'elles s'appliquent au texte, aux images ainsi qu'aux fichiers annexes importés, ou qu'elles s'appliquent au texte et aux fichiers annexes importés). Par exemple : si un Contenu sous forme d'un article (un texte accompagné d'images illustrant le texte) est mis sous licence CC BY, la licence CC BY s'applique seulement au texte ; tous les autres éléments de cet article (c'est-à-dire les images qui l'illustrent, ainsi que les éventuels fichiers annexes importés), sont par défaut « Tous droits réservés », et l'accord de l'auteur de chaque image (et de chaque éventuel fichier annexe importé) est nécessaire avant de les utiliser (à moins que l'Utilisateur utilise ces images au titre d'une des exceptions au droit d'auteur, telle que l'exception de copie privée ou l'exception pédagogique) ; en revanche, si une image est expressément placée sous une certaine condition d'utilisation (sous la licence CC-BY par exemple, ou sous une des autres licences CC, ou sous la mention « Domaine public »), cette image est utilisable dans les conditions indiquées par cette licence ou mention expresse apposée à l'image ; les autres images, si aucune licence ou mention expresse ne leur est apposée, restent « Tous droits réservés ».

Selon le choix de l'Éditeur, un Contenu publié sur la Plateforme peut être utilisé par les Utilisateurs selon l'une des huit modalités suivantes :

- soit sous l'une des six licences Creative commons dans leur dernière version 4.0 (CC BY, CC BY-NC, CC BY-NC-ND, CC BY-NC-SA, CC BY-SA, CC BY-ND),
- soit sous la mention « Domaine public »,
- soit sous la mention « Tous droits réservés ».

- Si l'Éditeur a placé le Contenu sous la licence Creative commons BY 4.0 (licence CC BY) : l'Utilisateur est gracieusement autorisé à utiliser le Contenu protégé par droit d'auteur, à condition de respecter les règles de la licence CC BY 4.0 et notamment :

    - L'Utilisateur utilisant le contenu doit nommer l'auteur du Contenu (c'est le « BY ») ;

    - L'Utilisateur doit établir un lien hypertexte vers la licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr) ;

    - L'Utilisateur doit indiquer s'il a effectué des modifications ;

    - L'Utilisateur doit également établir un lien vers l'URL (la page de la Plateforme) où figure le Contenu qu'il utilise.

Les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas exhaustives et l'Utilisateur doit se référer au texte de la licence.

- Si l'Éditeur a placé le Contenu sous la licence Creative commons BY-NC 4.0 (licence CC BY-NC) : l'Utilisateur est gracieusement autorisé à utiliser le Contenu protégé par droit d'auteur, à condition de respecter les règles de la licence CC BY-NC 4.0 et notamment :

    - L'Utilisateur utilisant le Contenu doit nommer l'auteur du Contenu (c'est le « BY ») ;

    - L'Utilisateur doit établir un lien hypertexte vers la licence CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fr) ;

    - L'Utilisateur doit indiquer s'il a effectué des modifications ;

    - L'Utilisateur doit également établir un lien vers l'URL (la page de la Plateforme) où figure le Contenu qu'il utilise.

Les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas exhaustives et l'Utilisateur doit se référer au texte de la licence.

- Si l'Éditeur a placé le Contenu sous la licence Creative commons BY-NC-ND 4.0 (licence CC BY-NC-ND) : l'Utilisateur est gracieusement autorisé à utiliser le Contenu protégé par droit d'auteur, à condition de respecter les règles de la licence CC BY-NC-ND 4.0 et notamment :

- L'Utilisateur utilisant le Contenu doit nommer l'auteur du Contenu (c'est le « BY ») ;
- L'Utilisateur doit établir un lien hypertexte vers la page d'information de la licence CC BY-NC-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr) ;
- L'Utilisateur doit également établir un lien vers l'URL (la page de la Plateforme) où figure le Contenu qu'il utilise.

Les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas exhaustives et l'Utilisateur doit se référer au texte de la licence.

- Si l'Éditeur a placé le Contenu sous la licence Creative commons BY-NC-SA 4.0 (licence CC BY-NC-SA) : l'Utilisateur est gracieusement autorisé à utiliser le Contenu protégé par droit d'auteur, à condition de respecter les règles de la licence CC BY-NC-SA 4.0 et notamment :
  - L'Utilisateur utilisant le Contenu doit nommer l'auteur du Contenu (c'est le « BY ») ;
  - L'Utilisateur doit établir un lien hypertexte vers la page d'information de la licence CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr) ;
  - L'Utilisateur doit indiquer s'il a effectué des modifications ;
  - L'Utilisateur doit également établir un lien vers l'URL (la page de la Plateforme) où figure le Contenu qu'il utilise.

Les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas exhaustives et l'Utilisateur doit se référer au texte de la licence.

- Si l'Éditeur a placé le contenu sous la licence Creative commons BY-SA 4.0 (licence CC BY-SA) : l'Utilisateur est gracieusement autorisé à utiliser le Contenu protégé par droit d'auteur, à condition de respecter les règles de la licence CC BY-SA 4.0 et notamment :
  - L'Utilisateur utilisant le Contenu doit nommer l'auteur du Contenu (c'est le « BY ») ;
  - L'Utilisateur doit établir un lien hypertexte vers la page d'information de la licence CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr) ;
  - L'Utilisateur doit indiquer s'il a effectué des modifications ;
  - L'Utilisateur doit également établir un lien vers l'URL (la page de la Plateforme) où figure le Contenu qu'il utilise.

Les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas exhaustives et l'Utilisateur doit se référer au texte de la licence.

- Si l'Éditeur a placé le Contenu sous la licence Creative commons BY-ND 4.0 (licence CC BY-ND) : l'Utilisateur est gracieusement autorisé à utiliser le Contenu protégé par droit d'auteur, à condition de respecter les règles de la licence CC BY-ND 4.0 et notamment :

    - L'Utilisateur utilisant le Contenu doit nommer l'auteur du Contenu (c'est le « BY ») ;

    - L'Utilisateur doit établir un lien hypertexte vers la page d'information de la licence CC BY-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.fr) ;

    - L'Utilisateur doit également établir un lien vers l'URL (la page de la Plateforme) où figure le Contenu qu'il utilise.

Les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas exhaustives et l'Utilisateur doit se référer au texte de la licence.

- Si l'Éditeur a placé le contenu sous la mention « Domaine public » : il indique que le Contenu a éventuellement pu être protégé par un droit d'auteur mais que, à sa connaissance, le droit patrimonial d'auteur est expiré dans le monde entier. Cette marque n'est pas une garantie que le Contenu est effectivement dans le domaine public. Il incombe à l'Utilisateur intéressé de vérifier que le droit patrimonial est bien expiré selon les lois de l'État la protection par le droit d'auteur peut trouver à s'appliquer (le cas le plus fréquent étant, en droit européen et français, que l'auteur du Contenu est mort depuis plus de soixante-dix années civiles à partir de l'année civile suivant l'année de son décès). Par ailleurs, si l'Utilisateur utilise le Contenu en France ou dans un autre pays de l'Union européenne (et dans d'autres pays reconnaissant le caractère perpétuel et inaliénable du droit moral), l'Utilisateur doit respecter le droit moral de l'auteur du Contenu, notamment en mentionnant le nom de cet auteur, et en ne modifiant pas le Contenu d'une façon qui pourrait porter atteinte à l'intégrité de ce Contenu.

- Si l'Éditeur a placé le contenu sous la mention « Tous droits réservés » : il indique que, à sa connaissance et au vu des autorisations qu'il a obtenues, le contenu n'est pas placé sous une licence Creative Commons, dont il convient que tout Utilisateur respecte, d'une part le droit patrimonial (en sollicitant une autorisation de l'auteur ou de son ayant droit avant toute utilisation, sauf si l'utilisation relève d'une des exceptions au droit d'auteur prévues par l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle), et d'autre part le droit moral (en mentionnant le nom de cet auteur, et en ne modifiant pas le contenu-œuvre d'une façon qui pourrait porter atteinte à l'intégrité de cette œuvre).

Pour plus d'informations sur les exceptions au droit d'auteur, voir l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037388886?init=true&page=1&query=L+122-5+cpi&searchField=ALL&tab_selection=all

Fouille de textes et de données. Au titre de la fouille de textes et de données (« mise en œuvre d'une technique d'analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d'en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations »), l'Utilisateur est en droit d'explorer, de reproduire et de représenter les Contenus publiés sur la Plateforme auxquels il accède licitement, conformément à l'article L122-5.3 du code de la propriété intellectuelle : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044363192/2022-01-03.

9.1.2. LIBRE UTILISATION DES METADONNEES PAR L'UTILISATEUR

Les Métadonnées concernant les Contenus publiés sur la Plateforme, permettent le référencement et l'indexation automatique de ces Contenus sur Internet, notamment par moissonnage, ce qui augmente la visibilité des Contenus.

Ces Métadonnées élaborées par OpenEdition sont toutes placées sous la mention 'Creative commons zéro' (mention CC0) et ce, pour le monde entier. En conséquence, tout Utilisateur est en droit de rediffuser les Métadonnées des Contenus, notamment en les reproduisant, en les représentant, en les référençant, sans devoir demander d'autorisation ni indiquer la source des Métadonnées. Ces Métadonnées peuvent également être traduites par les Utilisateurs.

À toutes fins utiles, il est précisé que les Métadonnées étant placées sous mention CC0, elles peuvent être reproduites et représentées à fins de recherche scientifique, par les Utilisateurs et toute personne intéressée, sans qu'il soit besoin d'invoquer l'exception de fouille de textes et de données prévue par les articles L122-5.10°, L122-5-3 et L342-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Conformément aux dispositions de la mention CC0, les Métadonnées continueront d'être utilisables par les Utilisateurs, y compris après une éventuelle modification à venir des présentes CGU.

9.2. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE D'OPENEDITION CENTER SUR LA PLATEFORME

9.2.1. DROITS DE MARQUE, NOM DE DOMAINE

La Plateforme est développée et maintenue par OpenEdition Center. OpenEdition Center détient, directement ou après concession de licence par un tiers, des droits de propriété intellectuelle (droit de marque, droit d'auteur, droit *sui generis* sur une base de données, droit de nom de domaine) sur les éléments constituant la Plateforme ou apparaissant sur la Plateforme (marques, logos, logiciels, charte graphique, arborescence, textes, bases de données, noms de domaine).

OpenEdition Center se réserve le droit de poursuivre tout Utilisateur qui ferait un usage non autorisé de ces éléments sur lesquels OpenEdition Center détient des droits de propriété intellectuelle.

9.2.2. DROIT *SUI GENERIS* SUR LA BASE DES CONTENUS ET LA BASE DES METADONNEES

OpenEdition Center met en œuvre, sur la Plateforme, deux bases de données au sens de l'article L112-3 du Code de la propriété intellectuelle :

- La base des Contenus publiés sur la Plateforme ;
- La base des Métadonnées concernant les Contenus publiés sur la Plateforme.

Concernant la base des contenus publiés sur la Plateforme :

Conformément à l'article L341-1 du Code de la propriété intellectuelle, dans le cas où OpenEdition Center serait en droit d'invoquer le droit *sui generis* de producteur de la base de données des « Contenus d'OpenEdition Journals » au motif qu'elle consacre des investissements substantiels dans la constitution, la vérification et la présentation des contenus de cette base, et ces contenus ne constituant pas des informations du secteur public au sens de l'article L321-2 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où des tiers détiennent dessus un droit de propriété intellectuelle, OpenEdition Center interdit expressément :

- toute extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;

- La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.

Concernant la base des Métadonnées relatives aux Contenus publiés sur la Plateforme :

OpenEdition Center déclare renoncer au droit *sui generis* de producteur de la base de données des Métadonnées relatives aux Contenus publiés sur la Plateforme, droit qu'elle serait éventuellement en droit d'invoquer au motif qu'elle consacre des investissements substantiels dans la constitution, la vérification et la présentation du contenu de cette base, conformément à l'article L341-1 du Code de la propriété intellectuelle. OpenEdition Center choisit donc de placer le contenu de cette base Métadonnées sous la mention 'Creative commons zéro' (mention CC0).

En conséquence, toute personne qui le souhaite peut, y compris à des fins commerciales :

- extraire la totalité ou une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de cette base, sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
- réutiliser la totalité ou une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de cette base, quelle qu'en soit la forme, en la mettant à la disposition du public.

9.3. DROIT D'AUTEUR SUR LES CONTENUS

OpenEdition Center ne détient aucun droit d'auteur sur les Contenus des Revues publiées sur la Plateforme. Les droits d'auteur sur les Contenus publiés sur la Plateforme sont détenus par l'Éditeur de la Revue. L'Éditeur indique, conformément aux accords qu'il a conclus avec les auteurs des Contenus, les conditions auxquelles les Utilisateurs peuvent utiliser ces Contenus.

Les Éditeurs déterminent les conditions d'utilisation des Contenus qu'ils publient sur la Plateforme, conformément aux autorisations qu'ils ont pu obtenir des auteurs. OpenEdition Center n'assume aucune garantie vis-à-vis des Utilisateurs en cas d'erreur de la part d'un Éditeur dans le choix d'une modalité d'utilisation (licence ou Domaine public) sur un Contenu publié sur la Plateforme. Il incombe à l'Utilisateur de contacter l'Editeur qui aurait indiqué une mention d'utilisation erronée, l'Éditeur du Contenu étant seul responsable dans un tel cas.

10 RETRAIT DE CONTENUS ILLICITES

OpenEdition Center détient la qualité d'hébergeur au sens de l'article 6, I, 2 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique (la « LCEN ») et de l'article 3, g, iii du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (« Règlement sur les Services Numériques »).

OpenEdition Center a mis en place un système de signalement des Contenus illicites sur la Plateforme permettant à l'Utilisateur de porter le Contenu litigieux à sa connaissance dans les conditions de l'article 16, 2. du Règlement sur les Services Numériques, si la demande de retrait adressée à l'Editeur est restée infructueuse ;

Ce système est accessible à la page intitulée « Système de signalement ». La notification devra comporter les informations suivantes :

- si l'auteur de la notification est une personne physique : ses nom, prénom, adresse électronique ; l'auteur de la notification est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination sociale, son adresse électronique ; l'auteur de la notification est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse électronique.
- la description du Contenu litigieux, sa localisation précise et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles il est rendu accessible ;
- les motifs légaux pour lesquels le Contenu litigieux devrait être retiré ou rendu inaccessible ;
- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'Editeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou à l'Editeur n'a pu être contacté.

11 SYSTEME DE TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

OpenEdition Center est considérée comme un « service intermédiaire » au sens du Règlement sur les Services Numériques.

Afin de respecter ses obligations d'information et de transparence issues de l'article 14, alinéa 1er du Règlement sur les Services Numériques, OpenEdition Center a mis en place un règlement intérieur du système interne de traitement des réclamations, accessible à la page suivante https://www.openedition.org/41101#reclamations (le « Système de traitement des réclamations »).

Ce Système de traitement des réclamations peut bénéficier à toute personne ayant fait l'objet d'une mesure suite à un signalement ou à toute personne non satisfaite de la mesure prise par OpenEdition Center suite au signalement effectué par ses soins. Toute personne concernée et souhaitant contester la mesure prise par OpenEdition Center peut contacter, selon les modalités prévues à la page Système de traitement des réclamations, OpenEdition Center à l'adresse électronique suivante signalement@openedition.org.

12 RESPONSABILITE D'OPENEDITION CENTER

La responsabilité de OpenEdition Center ne pourra être engagée qu'à raison des dommages directs causés par sa faute dans l'exécution des CGU.

OpenEdition Center décline toute responsabilité dans les cas suivants :

- fonctionnement défectueux de l'infrastructure de l'Utilisateur (matériel, logiciel, système d'exploitation…) ;
- dysfonctionnements susceptibles d'intervenir au niveau des ressources du réseau de l'Utilisateur (ralentissement de la bande passante, encombrement du réseau Internet…) ;
- interruption des services liée à des opérations de maintenance ou des incidents techniques ;
- atteinte à la sécurité des systèmes (ex : virus…) ;
- impossibilité momentanée d'accès à la Plateforme en raison de problèmes techniques et ce quelles qu'en soient l'origine et la provenance ;
- dommages directs ou indirects causés à l'Utilisateur, quelle qu'en soit la nature, résultant de l'accès, de la gestion, de l'utilisation, de l'exploitation, du dysfonctionnement et/ou de l'interruption de la Plateforme ;
- utilisation anormale ou d'une exploitation illicite de la Plateforme par tout Utilisateur ;
- attaque ou piratage informatique, privation, suppression ou interdiction, temporaire ou définitive, et pour quelque cause que ce soit, de l'accès au réseau Internet ;
- événement de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil tel qu'interprété par les tribunaux.

L'Utilisateur renonce également à exercer tout recours contre OpenEdition Center dans le cas de poursuites diligentées par un tiers à son encontre du fait de l'utilisation et/ou de l'exploitation illicite de la Plateforme, ou en cas d'usurpation de son identité.

13 DISPOSITIONS DIVERSES

Si une disposition des CGU devait s'avérer illégale, invalide ou inapplicable, pour quelle que raison que ce soit, les dispositions en question seraient réputées non écrites, sans remettre en cause la validité des autres dispositions qui continueront de s'appliquer entre l'Utilisateur et OpenEdition Center.

Sous réserve des règles relatives à la prescription, le fait que OpenEdition Center n'exerce pas un droit ou un recours à un moment où elle serait en droit de le faire, ou ne l'exerce que partiellement, ou avec irrégularité ou retard, ne pourra être considéré comme ayant pour effet de limiter l'étendue de ce droit ou recours, ou comme constituant une renonciation à ce droit ou recours ou à quelque autre droit ou recours que ce soit.

Les titres des articles des CGU ne sont donnés qu'à titre de référence et de commodité. Ils ne sont et ne seront pas pris en compte dans l'interprétation des CGU.

En cas de contradiction entre la version française et la version anglaise des présentes CGU, les dispositions de la version française prévaudront.

Les présentes CGU sont soumises à la loi française.

En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution des présentes CGU, l'Utilisateur et OpenEdition Center s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable. En cas de persistance du litige, il sera soumis aux juridictions compétentes.

OpenEdition Center a élaboré des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté à l'égard des Internautes. Les Utilisateurs peuvent les consulter à l'adresse suivante : https://journals.openedition.org/10178.

14 DONNEES PERSONNELLES

La directrice de l'Unité d'Appui et de Recherche OpenEdition Center (la « Responsable de Traitement ») met en œuvre différents traitements des données personnelles des Utilisateurs se rendant sur la Plateforme. Pour connaître la politique mise en place par la Responsable de Traitement pour la protection des données personnelles, les Utilisateurs sont invités à consulter sa politique relative aux données personnelles disponible à l'adresse suivante : https://www.openedition.org/19362 et sa politique relative à la gestion des cookies disponible à l'adresse suivante https://www.openedition.org/37235.

15 CONTACT D'OPENEDITION CENTER

Pour toute demande de renseignement relative aux présentes CGU ou à l'utilisation de la Plateforme, l'Utilisateur peut contacter OpenEdition Center en écrivant à l'adresse électronique suivante contact@openedition.org.